

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5480/2536

บริษัท สยาม สินทรัพย์ พัฒนา จำกัด

โจทก์

บริษัท เยนเนอร์ล เอนยีเนียริง จำกัด

กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 113 เดิม, มาตรา 150, มาตรา 366 วรรคสอง, มาตรา 383 วรรคสอง, มาตรา 680

ป.วิ.พ. มาตรา 249 วรรคหนึ่ง

การที่บุคคลใดจะเข้าประกวดราคาตามใบแจ้งความประกวดราคาหรือไม่ ย่อมเป็นเรื่องที่บุคคลนั้นจะต้องพิจารณาเองว่าสมควรเข้าประกวดราคาเช่นนั้นหรือไม่ ใบแจ้งความประกวดราคาของโจทก์ระบุว่าโจทก์ไม่จำเป็นต้องสนองรับการเสนอราคาใดก็ตามที่ส่งมาโดยไม่จำเป็นต้องแสดงเหตุผลดังนั้นแม้จำเลยที่ 1 มีสิทธิเสนอราคางานเสาเข็มเจาะระบบอื่นนอกเหนือจากระบบตามใบแจ้งความประกวดราคาของโจทก์ โจทก์ก็มีสิทธิที่จะไม่พิจารณาและไม่สนองรับการเสนอราคาเสาเข็มเจาะระบบอื่นดังกล่าวของจำเลยที่ 1 โดยไม่ต้องให้เหตุผลแก่จำเลยที่ 1 แต่อย่างไรก็ดี การแจ้งความประกวดราคาของโจทก์ดังกล่าวไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน จำเลยที่ 1 เป็นฝ่ายผิดไม่ยอมทำสัญญาจ้างงานเสาเข็มเจาะตามที่ได้ตกลงในการประกวดราคา จำเลยที่ 1 จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายใด ๆ ในการประกวดราคาจากโจทก์ จำเลยที่ 1 ผิดเงื่อนไขในการประกวดราคาโดยไม่ยอมเข้าทำสัญญากับโจทก์ โจทก์จึงมีสิทธิเรียกเอาหลักประกันอันเป็นเบี้ยปรับตามเงื่อนไขที่

กำหนดในใบแจ้งความประกวดราคา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 383 วรรคสอง ส่วนความเสียหายของโจทก์ที่เกิดจากการที่โจทก์เริ่มงานเสาเข็มเจาะล่าช้าทำให้งานโครงการของโจทก์เสร็จช้าไปก็ดี ความเสียหายที่เกิดจากการที่โจทก์ต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่ผู้ควบคุมงานรายใหม่เพิ่มขึ้นก็ดี ความเสียหายอันเกิดจากความล่าช้าเพราะเกิดอุปสรรคในการสร้างงานเสาเข็มเจาะของผู้รับจ้างรายใหม่ก็ดี การว่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ทำให้โจทก์ต้องจ่ายเงินค่างวดเร็วขึ้นและทำให้โจทก์ต้องรับภาระในการจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ธนาคารมากขึ้นก็ดี ค่าใช้จ่ายในการเตรียมเอกสารและค่าปรึกษาด้านกฎหมายและเอกสารในการทำสัญญาใหม่ก็ดี ต่างเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นจากการที่จำเลยที่ 1 ผิดสัญญาจ้างงานเสาเข็มเจาะกับโจทก์ทั้งสิ้น แต่ตามใบแจ้งความประกวดราคาได้ความว่าสัญญาระหว่างโจทก์และจำเลยที่ 1 จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อโจทก์และจำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาเป็นหนังสือตามแบบในการประกวดราคาจะนั้น แม้จำเลยที่ 1 และโจทก์ได้แสดงเจตนาเสนอสนองถูกต้องตรงกันแต่จำเลยที่ 1 ยังมิได้ลงนามในสัญญาจ้างงานเสาเข็มเจาะ สัญญาจ้างงานเสาเข็มเจาะระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 จึงยังไม่เกิดขึ้นโจทก์ไม่มีสิทธิเรียกให้จำเลยที่ 1 ชดใช้ค่าเสียหายต่าง ๆ อันเกิดจากการผิดสัญญานั้นได้ การต่อรองในเรื่องราคาและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลดราคาค่าว่าจ้างลง มิใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขในการประกวดราคาใหม่ เพราะโจทก์มีสิทธิต่อรองราคาเช่นนั้นตามใบแจ้งความประกวดราคา ข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ทั้งมิใช่ปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนต้องห้ามมิให้ฎีกาตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่งศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้แจ้งความประกวดราคางานเสาเข็มเจาะโครงการซีดีแลนด์มาร์ค ของโจทก์ ต่อมาจำเลยที่ 2 ในฐานะกรรมการผู้จัดการของจำเลยที่ 1 ยื่นใบเสนอราคาเสาเข็มเจาะต่อโจทก์ในนามของบริษัทร่วมค้า งานร่วม ยี.อี.แอล.บาซี โซลิตองซ์จำกัด พร้อมส่งหนังสือรับรองคำประกันของจำเลยที่ 5 คำประกันว่าถ้าผู้เสนอราคาปฏิบัติผิดเงื่อนไขการยื่นซองประกวดราคาเป็นเหตุให้โจทก์ปรับผู้เสนอราคาแล้ว ถ้าผู้เสนอราคาไม่สามารถชำระเงินจำเลยที่ 5 จะชำระเงินให้โจทก์ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาทการที่จำเลยที่ 2 ยื่นใบเสนอราคาดังกล่าวในนามของบริษัทร่วมค้างานร่วมยี.อี.แอล. บาซี โซลิตองซ์ จำกัด โจทก์เข้าใจว่าจำเลยที่ 1 และที่ 3 กับบริษัทร่วมค้า งานร่วม ยี.อี.แอล.บาซี โซลิตองซ์จำกัด ร่วมกันเสนอราคาในนามของบริษัทร่วมค้า งานร่วมยี.อี.แอล.บาซี โซลิตองซ์ จำกัด และเนื่องจากตามใบแจ้งความประกวดราคา โจทก์ได้สงวนสิทธิที่จะทำการต่อรองราคากับผู้เสนอราคาให้มีการลดราคาได้ โจทก์จึงติดต่อให้จำเลยที่ 1 คิดราคาใหม่ จำเลยที่ 1 มีหนังสือส่งรายละเอียดโดยคิดราคาใหม่รวมเป็นเงินค่าเจาะและค่าวัสดุ 41,736,557 บาท (ที่ถูกต้อง 41,736,537 บาท)โจทก์พอใจในการเสนอราคาครั้งหลังสุดนั้นและมีหนังสือถึงจำเลยที่ 2 และที่ 4 ซึ่งเป็นผู้จัดการทางการค้าของจำเลยที่ 3 ยืนยันว่าจะเข้าทำสัญญาตามราคาที่เสนอหลังสุด ซึ่งจำเลยที่ 1 และที่ 4 ลงนามตอบตกลงตามข้อสัญญาและเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือนั้น การลงนามดังกล่าวจึงผูกพันจำเลยที่ 2 และที่ 4 ในฐานะส่วนตัวและผูกพันจำเลยที่ 1 และที่ 3 เพราะจำเลยที่ 1 และที่ 3 ได้กระทำการขีด แสดงออกหรือยอมให้จำเลยที่ 2 และที่ 4 เป็นตัวแทนของจำเลยที่ 1 และที่ 3 ต่อมาบริษัทร่วมค้า งานร่วม ยี.อี.แอล. บาซี โซลิตองซ์ จำกัดซึ่งจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ใช้ชื่อเสนอราคาไม่ยอมลงนามในสัญญาตามที่โจทก์แจ้งไป ทำให้โจทก์ต้องเขาทำสัญญาจ้างงานเสาเข็มเจาะกับบริษัทสแตนทซ์พีโก้ จำกัด เพื่อบรรเทาไม่ให้เกิดความเสียหายมากขึ้น จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ต้องร่วมกันรับผิดชอบในค่าเสียหายต่อโจทก์ และต้องรับผิดชอบในจำนวนเงินอันเป็นหลักประกันตามใบเสนอราคาอีก 2,000,000

บาท ขอให้บังคับจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ร่วมกันใช้ค่าเสียหายจำนวน 7,624,143.40 บาท ให้แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยและให้จำเลยที่ 5 ชำระเงินตามหนังสือรับรองคำประกันจำนวน 2,000,000 บาท ให้แก่โจทก์

ระหว่างส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้จำเลยที่ 3 และที่ 4 โจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยที่ 3 และที่ 4 ศาลชั้นต้นอนุญาตและจำหน่ายคดีสำหรับจำเลยที่ 3 และที่ 4 ออกจากสารบบความ

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ให้การ โดยจำเลยที่ 1 ฟ้องแย้งด้วยว่าในการเสนอราคาฝ่ายจำเลยเสนอให้ใช้เสาเข็มเจาะแบบเหลื่อมเป็นส่วนใหญ่แต่โจทก์ปฏิเสธการใช้เสาเข็มแบบเหลื่อม เมื่อโจทก์และจำเลยที่ 1 ยังตกลงเรื่องการใช้เสาเข็มซึ่งเป็นสาระสำคัญไม่ได้ข้อตกลงตามหนังสือระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 ในการเสนอราคาจึงเลิกไป ไม่ก่อให้เกิดความผูกพันต่อกัน เหตุที่สัญญาระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 มิได้ทำขึ้นมิใช่ความผิดของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ จำเลยที่ 2 กระทำในนามของจำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบส่วนตัว ค่าเสียหายที่โจทก์เรียกร้องเป็นค่าเสียหายในอนาคตไม่แน่นอน การที่โจทก์บ้ายเบี่ยงไม่เข้าทำสัญญากับจำเลยที่ 1 ตามข้อตกลงที่ให้จำเลยที่ 1 มีสิทธิใช้เสาเข็มเจาะแบบเหลื่อมได้ทำให้จำเลยที่ 1 ได้รับความเสียหาย ขอให้ยกฟ้องและให้โจทก์ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 3,142,581 บาท (ที่ถูกต้อง 3,142,531 บาท) ให้แก่จำเลยที่ 1 พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ 5 ให้การว่า จำเลยที่ 5 ทำสัญญาคำประกันให้ไว้ต่อโจทก์ตามฟ้อง แต่จำเลยที่ 5 ไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์เพราะบริษัทร่วมค้า งานร่วม ยี.อี.แอล. บาชี โซลิตองซ์ จำกัด มิได้ปฏิบัติผิดเงื่อนไขของการประกวดราคา เมื่อได้ยื่นซองประกวดราคาแล้วโจทก์ตกลงให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 เสนอราคาเปลี่ยนแปลงแก้ไขใหม่ต่างหากจากการประกวดราคาที่เรียกและยอมรับการเสนอแก้ไขรายการใหม่โดยจำเลยที่

5 มิได้ทราบและไม่ได้ให้ความยินยอม จำเลยที่ 5 จึงหลุดพ้นความรับผิด ทั้งการที่ศาลอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องจำเลยที่ 3 และที่ 4 นั้น ก็เป็นเหตุในลักษณะคดีทำให้จำเลยที่ 5 หลุดพ้นความรับผิดตามไปด้วย จำเลยที่ 1 และที่ 2 มีทรัพย์สินมากพอที่จะชำระหนี้ให้แก่โจทก์ได้และการบังคับชำระหนี้นั้นก็ไม่น่ายาก โจทก์ชอบที่จะบังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ก่อน ขอให้ยกฟ้อง

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งของจำเลยที่ 1 ว่า โจทก์ไม่เคยตกลงให้สิทธิจำเลยที่ 1 ใช้เสาเข็มเจาะแบบเหลื่อม เพราะโจทก์ได้สงวนสิทธิที่จะเลือกพิจารณาระบบเสาเข็มเอง ซึ่งจำเลยที่ 1 และที่ 2 ก็ทราบดี โจทก์ไม่เคยหลบเลี่ยงไม่เข้าทำสัญญากับจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 เป็นฝ่ายไม่ยอมทำสัญญากับโจทก์ จึงไม่มีสิทธิฟ้องแย้งเรียกค่าเสียหายจากโจทก์ ค่าเสียหายในการเตรียมดำเนินงานและประสานงานตามฟ้องแย้งเป็นค่าเสียหายเคลือบคลุมทั้งเป็นค่าเสียหายในพฤติการณ์พิเศษที่โจทก์ไม่ทราบและไม่ได้คาดเห็น เกินสมควรและไม่ถูกต้อง ค่าเสียหายที่จะขาดกำไรเป็นการคาดคะเนเกินความจริงและไม่แน่นอน ขอให้ยกฟ้องแย้งของจำเลยที่ 1

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 2,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ หากจำเลยที่ 1 ไม่ชำระหรือชำระไม่ครบถ้วนให้จำเลยที่ 5 ชำระแทนในเงินจำนวน 2,000,000 บาท แก่โจทก์ ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 และฟ้องแย้งของจำเลยที่ 1

โจทก์ จำเลยที่ 1 และที่ 5 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ จำเลยที่ 1 และที่ 5 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า เมื่อจำเลยที่ 1 เสนองานเสาเข็มเจาะแบบเหลิ้มตามใบเสนอราคาในเอกสารหมายเลข จ.3 ต่อโจทก์ตามสิทธิของจำเลยที่ 1 ในใบแจ้งความประกวดราคาในเอกสารหมายเลข จ.3 ข้อ 14 แล้ว โจทก์มีหน้าที่ต้องรับคำเสนอของจำเลยที่ 1 ไว้พิจารณา จะบอกปิดไม่รับทันทีโดยไม่มีเหตุผลไม่ได้ หากโจทก์มีสิทธิไม่พิจารณาคำเสนอราคาดังกล่าวของจำเลยที่ 1 ทันที การแจ้งความประกวดราคาของโจทก์ก็เป็นการฉ้อฉลเอาเปรียบผู้เข้าประกวดราคา เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนใช้บังคับไม่ได้ นั้น เห็นว่า การที่บุคคลใดจะเข้าประกวดราคาตามใบแจ้งความประกวดราคาของโจทก์ในเอกสารหมายเลข จ.3 หรือไม่ย่อมเป็นเรื่องที่บุคคลนั้นจะต้องพิจารณาเองว่าสมควรเข้าประกวดราคาเช่นนั้นหรือไม่ และนอกจากใบแจ้งความประกวดราคาดังกล่าวได้มีข้อความระบุไว้ในข้อ 14 ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ใบแจ้งความประกวดราคานั้นยังมีข้อ 13 ระบุว่า "บริษัทสยามสินทรัพย์พัฒนา จำกัด(โจทก์)... ไม่จำเป็นต้องสนองรับการเสนอราคาใดก็ตามที่ส่งมา ทั้งนี้โดยไม่จำเป็นต้องแสดงเหตุผลแต่อย่างใด" และมีข้อความระบุไว้โดยชัดแจ้งตั้งแต่ต้นว่า "ผู้เสนอราคาต้องอ่านข้อความข้างล่างนี้ให้เป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้ง และไม่ว่ากรณีใดก็ตามผู้เสนอราคาจะยกข้อเรียกร้องหรือข้ออ้างขึ้นโดยอาศัยเหตุผลจากการที่ละเลยไม่อ่านข้อความดังกล่าว หรือการละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อความนั้นหรือโดยการอ้างความสำคัญผิดในความหมายของข้อความในใบแจ้งความประกวดราคานี้มิได้" อีกด้วย การแจ้งความประกวดราคาของโจทก์จึงไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนแต่อย่างใด ดังนั้น แม้จำเลยที่ 1 มีสิทธิเสนอราคางานเสาเข็มเจาะระบบอื่นคือเสาเข็มแบบเหลิ้มและแบบกลมปนกันมาตามใบเสนอราคาฉบับที่ 2 ในเอกสารหมายเลข จ.3 โจทก์ก็มีสิทธิที่จะไม่พิจารณาการเสนอราคาเสาเข็มเจาะระบบอื่นดังกล่าวของจำเลยที่ 1 และมีสิทธิที่จะไม่สนองรับการเสนอราคาเช่นนั้นโดยไม่ต้องให้เหตุผลแก่จำเลยที่ 1 แต่อย่างใด ตามที่ระบุไว้ในการประกวดราคานี้

คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปตามที่โจทก์และจำเลยที่ 1 ฎีกาว่า โจทก์และจำเลยที่ 1 เสียหาย และมีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากกันเพียงใดหรือไม่ ในปัญหานี้เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 เป็นฝ่ายผิดไม่ยอมทำสัญญาจ้างงานเสาเข็มเจาะตามที่ได้ตกลงกันในการประกวดราคาดังกล่าว โจทก์ก็ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายนั้นต่อจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายใด ๆ จากโจทก์ได้ จึงไม่ต้องวินิจฉัยฎีกาของจำเลยที่ 1 ในข้อนี้อีกต่อไปส่วนที่โจทก์ฎีกาว่า โจทก์เสียหายและมีสิทธิได้รับค่าเสียหายจากจำเลยที่ 1 ตามฟ้องนั้น เห็นว่า ข้อ 6.1 ของใบแจ้งความประกวดราคาในเอกสารหมายเลข จ.3 ระบุว่า "ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบหลักประกันเป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) พร้อมกับใบเสนอราคาเพื่อเป็นประกันว่าถ้าได้มีการสนองรับการเสนอราคาแล้ว ไม่ว่าจะมีการต่อรองตกลงราคาภายหลังการเสนอราคาหรือไม่ก็ตาม ผู้เสนอราคาจะเข้าทำสัญญาจ้างเหมางานเสาเข็มเจาะของซีดี แลนด์ มาร์คกับบริษัทสยามสินทรัพย์พัฒนา จำกัด (โจทก์)..." เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าหลังจากจำเลยที่ 1 ได้ยื่นใบเสนอราคา ต่อโจทก์แล้วได้มีการต่อรองราคากันระหว่างโจทก์และจำเลยที่ 1 ในที่สุดโจทก์และจำเลยที่ 1 ตกลงกันได้ตามเอกสารหมายเลข จ.22 หลังจากนั้นโจทก์มีหนังสือเอกสารหมายเลข จ.27 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2526 แจ้งให้จำเลยที่ 1 ลงนามในสัญญาจ้างงานเสาเข็มเจาะภายใน 7 วัน นับแต่วันรับหนังสือ นั้น แต่จำเลยที่ 1 ไม่ยอมลงนามในสัญญาเช่นนั้น จำเลยที่ 1 จึงเป็นฝ่ายผิดเงื่อนไขในการประกวดราคาดังกล่าว และกรณีต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 383 วรรคสองซึ่งบัญญัติว่า "นอกจากกรณีที่กล่าวไว้ใน มาตรา 379 และ 382 ท่านให้ใช้วิธีเดียวกันนี้บังคับในเมื่อบุคคลสัญญาว่าจะให้เบี้ยปรับเมื่อตนกระทำหรืองดเว้นกระทำการอันหนึ่งอันใดนั้นด้วย" ดังนั้น เมื่อจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดราคา ไม่ยอมเข้าทำสัญญาจ้างงานเสาเข็มเจาะกับโจทก์ โจทก์จึงมีสิทธิเรียกเอาหลักประกันจำนวน 2,000,000 บาท อันเป็นเบี้ยปรับตามเงื่อนไขที่

กำหนดในข้อ 6.1 ของใบแจ้งความประกวดราคาในเอกสารหมายเลข 3 จากจำเลยที่ 1 ได้ โจทก์ฎีกาว่าเงินจำนวน 2,000,000 บาท ดังกล่าวมิใช่เบี้ยปรับนั้นฟังไม่ขึ้น ส่วนความเสียหายของโจทก์ที่เกิดจากการที่โจทก์เริ่มงานเสาเข็มเจาะล่าช้าทำให้งานโครงการซีดี แลนด์มาร์ค ของโจทก์เสร็จช้าไปก็ตีความเสียหายที่เกิดจากการที่โจทก์ต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่ผู้ควบคุมงานรายใหม่เพิ่มขึ้นก็ดี ความเสียหายอันเกิดจากความล่าช้าเพราะเกิดอุปสรรคในการสร้างงานเสาเข็มเจาะของผู้รับจ้างรายใหม่ก็ดี การว่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ทำให้โจทก์ต้องจ่ายเงินค่างวดเร็วขึ้นและทำให้โจทก์ต้องรับภาระในการจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ธนาคารมากขึ้นก็ดี ค่าใช้จ่ายในการเตรียมเอกสารและค่าปรึกษาด้านกฎหมายและเอกสารในการทำสัญญาใหม่ก็ดี ต่างเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นจากการที่จำเลยที่ 1 ผิดสัญญาจ้างงานเสาเข็มเจาะกับโจทก์ทั้งสิ้นแต่โดยที่ใบแจ้งความประกวดราคาในเอกสารหมายเลข 3 ข้อ 6.1 ระบุถึงการทำสัญญาตามข้อตกลงในการประกวดราคาไว้ว่า "...ถ้าได้มีการเสนอรับการเสนอราคาแล้ว ไม่ว่าจะมีการต่อรองตกลงราคาภายหลังการเสนอราคาหรือไม่ก็ตาม ผู้เสนอราคาจะเข้าทำสัญญาจ้างเหมางานเสาเข็มเจาะของซีดี แลนด์มาร์ค กับบริษัทสยามสินทรัพย์พัฒนาจำกัด (โจทก์) ตามแบบที่ปรากฏในเอกสารในการประกวดราคา" ดังนั้น แม้จำเลยที่ 1 และโจทก์ได้แสดงเจตนาเสนอสนองถูกต้องตรงกันดังกล่าวแล้ว แต่สัญญาจ้างเหมางานเสาเข็มเจาะระหว่างโจทก์และจำเลยที่ 1 จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อโจทก์และจำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาดังกล่าวเป็นหนังสือตามแบบที่ปรากฏในเอกสารในการประกวดราคาซึ่งเมื่อข้อเท็จจริงตามทางนำสืบของโจทก์และจำเลยที่ 1 ฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 มิได้ลงนามในสัญญาจ้างงานเสาเข็มเจาะ สัญญาจ้างงานเสาเข็มเจาะระหว่างโจทก์และจำเลยที่ 1 จึงยังไม่เกิดขึ้นแม้จำเลยที่ 1 เป็นฝ่ายผิดเงื่อนไขในการประกวดราคาโดยไม่ยอมลงนามทำสัญญาจ้างงานเสาเข็มเจาะกับโจทก์ก็ตาม โจทก์ก็ย่อมไม่มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยที่ 1 ชดใช้ค่าเสียหายสำหรับความเสียหายต่าง ๆ อันเกิดจากการผิดสัญญานั้นให้แก่โจทก์ได้ ฎีกาของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปตามที่จำเลยที่ 5 ฎีกาว่าจำเลยที่ 5 ต้องรับผิดชอบตามสัญญาค้ำประกันต่อโจทก์หรือไม่ ในปัญหานี้ศาลฎีกาได้พิเคราะห์สำเนาหนังสือรับรองเอกสารหมาย จ.14 ซึ่งเป็นสำเนาของหนังสือรับรองที่จำเลยที่ 5 ให้ไว้ต่อโจทก์แล้วปรากฏว่า หนังสือดังกล่าวมีข้อความว่าจำเลยที่ 5 ขอทำหนังสือรับรองให้ไว้ต่อโจทก์ว่า ตามที่ฝ่ายจำเลยที่ 1 ได้ยื่นซองประกวดราคาเสาเข็มเจาะโครงการชิตตี้แลนด์มาร์ค ต่อโจทก์และได้รับการผ่อนผันมิต้องวางเงินสดเป็นประกันโดยให้ธนาคารเป็นผู้ค้ำประกันแทนนั้นจำเลยที่ 5 ยอมรับเป็นผู้ค้ำประกันฝ่ายจำเลยที่ 1 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท และยอมรับรองว่าถ้าฝ่ายจำเลยที่ 1 ปฏิบัติผิดเงื่อนไขการยื่นซองประกวดราคาเป็นเหตุให้โจทก์ปรับฝ่ายจำเลยที่ 1 ภายในวงเงินที่จำเลยที่ 5 ค้ำประกันไว้ และฝ่ายจำเลยที่ 1 ไม่สามารถที่จะชำระเงินค่าปรับนั้นได้แล้ว จำเลยที่ 5 ยอมส่งเงินจำนวนนั้นไปชำระต่อโจทก์จนครบถ้วน ดังนั้นเมื่อคดีฟังได้ดังกล่าวข้างต้นว่า จำเลยที่ 1 เป็นฝ่ายผิดเงื่อนไขในการประกวดราคาและโจทก์มีสิทธิปรับจำเลยที่ 1 เป็นเงิน 2,000,000 บาท ตามข้อ 6.1 ของใบแจ้งความประกวดราคาในเอกสารหมาย จ.3 จำเลยที่ 5 จึงต้องผูกพันรับผิดชอบชำระเงินจำนวน 2,000,000 บาท ต่อโจทก์ตามที่ได้ตกลงไว้แล้ว และที่จำเลยที่ 5 ฎีกาว่า หลังจากที่มีการยื่นซองประกวดราคาแล้ว โจทก์และจำเลยที่ 1 ได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขในการประกวดราคาใหม่ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากจำเลยที่ 5 ต่อมาโจทก์และจำเลยที่ 1 พินาศกันในเรื่องที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกันใหม่นั้น จำเลยที่ 5 จึงหลุดพ้นไม่ต้องรับผิดชอบตามที่ค้ำประกันไว้นั้น เห็นว่า แม้หลังจากที่จำเลยที่ 1 ได้ยื่นใบเสนอราคาการประกวดราคางานจ้างเหมาเสาเข็มเจาะต่อโจทก์แล้ว โจทก์และจำเลยที่ 1 ได้ตกลงกันในการประกวดราคานั้นโดยมีการต่อรองในเรื่องราคาและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลดราคาค่าจ้างลงการต่อรองดังกล่าวก็มิได้เป็นการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขในการประกวดราคาใหม่แต่อย่างใด เพราะโจทก์มีสิทธิที่จะต่อรองราคาเช่นนั้นภายหลังการเสนอราคาแล้วตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 6.1 ของใบ

แจ้งความประกวดราคาในเอกสารหมายเลข 3.3 ลำดับที่ 5 จึงต้องรับผิดชอบตามสัญญาฉบับ
ประกันต่อโจทก์ โจทก์ของลำดับที่ 5 ข้อนี้ฟังไม่ขึ้นส่วนที่ลำดับที่ 5 ฎีกาว่า ลำดับที่
5 ไม่ได้เป็นผู้ค้าประกันลำดับที่ 1 ต่อโจทก์ ลำดับที่ 5 ทำหนังสือรับรองบริษัท ร่วม
ค้า งานร่วมอี.อี.แอล.บาสี โซลิตองซ์ จำกัด โดยสำคัญผิดว่ามีตัวตนไม่ได้รับรอง
ลำดับที่ 1 แต่บริษัทร่วมค้า งานร่วม อี.อี.แอล.บาสี โซลิตองซ์ จำกัด ไม่มีตัวตน ไม่
เป็นนิติบุคคล จึงไม่มีบุคคลที่ลำดับที่ 5 จะต้องรับผิดชอบ หากลำดับที่ 5 ยอม
ชดเชยเงินให้โจทก์ลำดับที่ 5 ก็ไม่มีบุคคลที่ลำดับที่ 5 จะเข้ารับช่วงสิทธิและไล่เบี้ย
เอาได้ ลำดับที่ 5 จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อ โจทก์นั้น เห็นว่าฎีกาของลำดับที่ 5 ดังกล่าว
เป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นมาก่อนแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ทั้งไม่ใช่
ปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 บรรคหนึ่งศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย
ให้

พิพากษายืน

(อัครวิทย์ สุมาวงศ์-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ